

#### 4. COMPLEMENTO JURÍDICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

| Validación              | Fundamento o condición                                                                                                                                                                                    | Resultado operativo                                                                                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infraestructura y roles | Confirmar el modelo de cuenta o depósito, los participantes, la procesadora, el banco y el servicio que presta Tpagá. Revisar DSP-465 únicamente si resulta aplicable al esquema confirmado. <sup>1</sup> | Mapa de actores, matriz de obligaciones y responsables de aprobación externa antes de D20.                                                   |
| Datos personales        | Revisar la aplicabilidad de la Ley 1581 de 2012 y los deberes de protección y seguridad según el rol de cada actor. <sup>2</sup>                                                                          | Datos sintéticos en mocks; controles de acceso y trazabilidad; textos de privacidad y relaciones con encargados y aliados revisados.         |
| Consumidor y atención   | Validar la aplicación de la Ley 1328 de 2009 en las relaciones correspondientes con entidades vigiladas y de la Ley 1480 de 2011 según la relación de consumo y la regulación especial. <sup>3 4</sup>    | Información clara sobre estados y costos; canales de atención y responsabilidades de Tpagá y de la entidad aliada definidos.                 |
| Contrato del aliado     | Revisar compromisos de disponibilidad, avisos de cambios, soporte, pruebas, aprobación de la integración, aceptación y escalamiento. No presumir cláusulas ni incumplimientos.                            | Confirmación escrita de compromisos y agenda en D20; gestión documentada de cambios y costos.                                                |
| Capacidad y costos      | Distinguir la reasignación de trabajo, las horas extra y los servicios externos. Revisar el contrato y las políticas internas cuando corresponda.                                                         | Recursos y costos adicionales aprobados antes de comprometerlos. Las 80 horas de esfuerzo acumulado no implican automáticamente horas extra. |

<sup>1</sup> <https://www.banrep.gov.co/es/normatividad/compendios/dsp-465-bre-b>

<sup>2</sup> Ley 1581 de 2012 artículos 2 4 17 y 18.

<sup>3</sup> Ley 1328 de 2009.

<sup>4</sup> Ley 1480 de 2011.

#### 4.1. Precisiones técnicas sobre la norma ISO 20022.

ISO 20022 es un estándar de mensajería financiera. Para gestionar el cambio descrito en el caso, se solicitará al aliado que confirme qué se modifica: versión y estructura de los mensajes, campos, respuestas o mecanismos de transporte y autenticación. También se aclararán las pruebas y aprobaciones necesarias. Esta información permitirá ajustar la integración y estimar el impacto sobre el proyecto.

#### 4.2. Condiciones jurídicas para el lanzamiento.

Antes de habilitar el servicio, deben estar identificados los requisitos aplicables y documentadas las validaciones y aprobaciones correspondientes. Si falta un requisito obligatorio, se mantiene bloqueada la funcionalidad afectada. El PM registra el bloqueo, coordina su resolución y comunica el impacto a la PO, al comité y a Comercial.

#### 4.3. Marco Jurídico.

| Tema                                | Referencias del apartado                                                                                | Qué validar                                                                              | Aplicación al proyecto                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 · Pagos e infraestructura</b> | Decreto 2555 de 2010 y Decreto 1692 de 2020. Referencias del Banco de la República cuando correspondan. | Roles de Tpaga, banco y procesadora; reglas de participación y aprobaciones externas.    | Confirmar quién ejecuta y aprueba cada operación antes de cerrar la integración.                            |
| <b>02 · Privacidad y seguridad</b>  | Ley 1581 de 2012 y Decreto 1074 de 2015.                                                                | Datos necesarios, finalidades, autorizaciones aplicables, acceso y responsabilidades.    | Preparar las pruebas y el servicio con controles de datos, utilizando datos sintéticos en las simulaciones. |
| <b>03 · Consumidor y atención</b>   | Ley 1328 de 2009 y Ley 1480 de 2011, según su aplicabilidad.                                            | Información sobre estados y costos; canales de atención y responsables de reclamaciones. | Asegurar que el usuario entienda el resultado de la operación y pueda solicitar ayuda.                      |
| <b>04 · Contratos y capacidad</b>   | Código Civil, Código de Comercio y normas laborales citadas.                                            | Compromisos del aliado, cambios de alcance, costos y condiciones del trabajo adicional.  | Documentar y aprobar cambios y recursos antes de comprometerlos.                                            |